

III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

- 2887** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 27 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda primera de prórroga y modificación del Convenio de 4 de febrero de 2026 entre la Administración Pública de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna para la realización del primer estudio sobre la aplicación de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, y del protocolo de atención educativa a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual, en los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria en Canarias.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 4 de febrero de 2026, se formalizó un Convenio entre la Administración Pública de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna para la realización del primer estudio sobre la aplicación de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales y del protocolo de atención educativa a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual, en los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria en Canarias.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 4 de febrero de 2026, con el n.º RCO2026TF0002, con una vigencia de seis meses desde su firma hasta el 4 de agosto de 2026, y ha sido publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 32, de 17 de febrero de 2026.

Segundo.- Con fecha 24 de julio de 2026, se ha firmado la Adenda Primera de prórroga y modificación del convenio, ampliando su vigencia hasta el día 4 de noviembre de 2026.

A lo anterior, le es de aplicación el siguiente

FUNDAMENTO JURÍDICO

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 13.2.m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda primera de prórroga y modificación del Convenio de fecha 4 de febrero de 2026, entre la Administración Pública de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna para la realización del primer estudio sobre la aplicación de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales y del protocolo de atención educativa a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual, en los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria en Canarias, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2026.- La Secretaria General Técnica, María de los Ángeles Bogas Gálvez.

ANEXO

ADENDA PRIMERA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2026 ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS, Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 2/2021, DE 7 DE JUNIO, DE IGUALDAD SOCIAL Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE IDENTIDAD DE GÉNERO, EXPRESIÓN DE GÉNERO Y CARACTERÍSTICAS SEXUALES Y DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LA IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO Y A LA DIVERSIDAD SEXUAL, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN CANARIAS.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Dña. María Candelaria Delgado Toledo, Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias nombrada por Decreto del Presidente n.º 43/2023, de 14 de julio, actuando en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 5.2.k) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aprobado por Decreto 446/2023, de 27 de diciembre.

Y de otra, el Sr. D. Francisco Javier García Rodríguez, Rector, actuando en nombre y representación de la Universidad de La Laguna (en adelante, “ULL”), según nombramiento por Decreto 30/2023, de 20 de abril (BOC n.º 81, de 26 de abril), y en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 50.1 la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario (BOE de 23.3.2023), y por el artículo 23 letra o) del Decreto 66/2022, de 24 de marzo, por el que se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad de La Laguna (BOC n.º 67, de 5.4.2022), poderes que no han sido derogados ni modificados.

Intervienen en nombre y representación de sus respectivas Instituciones, en ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas. Ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente para formalizar la presente Adenda, en su virtud

EXPONEN

Primero.- La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en virtud de lo establecido en el Decreto 446/2023, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias por el que se aprueba su Reglamento orgánico, en sus artículos 5.2.k) y 9.k) tiene atribuidas competencias para la suscripción de convenios y acuerdos de cooperación con otras Administraciones, departamentos, instituciones y entidades públicas o privadas relativos a planes, programas, servicios, actividades y medios relacionados con las áreas incluidas en el ámbito funcional del Departamento, así como para la adopción de medidas de apoyo a la realización de estudios y proyectos de investigación integrales y sectoriales sobre la realidad de las personas trans e intersexuales, en el ámbito de las acciones de investigación, desarrollo e innovación.

Segundo.- Asimismo, la Dirección General de Diversidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del mismo Reglamento Orgánico, tiene atribuidas competencias en materia de dirección, coordinación, estudio y resolución en materia de políticas de diversidad no atribuidas específicamente a otros órganos y, en concreto, la propuesta del establecimiento de políticas de erradicación de la homofobia, bifobia, transfobia e interfobia, y defensa de la igualdad social y jurídica de los hechos relacionados con la diversidad sexual, la identidad de género o la expresión de género, la propuesta del establecimiento de medidas de atención social e integral en desarrollo de la legislación reguladora de la no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, o el establecimiento de las medidas dirigidas a la información, sensibilización y formación en igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, prestando especial atención a la sensibilización y prevención de la violencia LGTBIfóbica y a la violencia entre parejas del mismo sexo, entre otras.

Tercero.- El artículo 3 del Decreto 66/2022, de 24 de marzo, por el que se aprueba la reforma de los Estatutos de la Universidad de La Laguna, establece que son funciones esenciales de la Universidad de La Laguna, entre otras:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica del saber científico, técnico, artístico, humanista, social y jurídico, a través de una docencia e investigación de calidad.

b) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida y del desarrollo económico y social, en especial, de la sociedad canaria.

c) El fomento de la defensa de los derechos humanos, la democracia, el espíritu crítico y los valores sociales y cívicos, en particular, de la igualdad, la solidaridad, la paz, el respeto, la responsabilidad, la libertad, la protección del medio ambiente, la cooperación entre los pueblos y la cohesión social.

Cuarto.- Con fecha 4 de febrero de 2026 las partes aquí reunidas suscribieron el Convenio de Colaboración para el desarrollo del primer estudio sobre la aplicación de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales y del protocolo de atención educativa a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual, en los centros educativos de educación secundaria obligatoria en Canarias, inscrito en el Registro General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias con n.º RCO2026TF00002, y publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 32, de 17 de febrero de 2026.

Quinto.- La cláusula novena del citado Convenio establece una vigencia de seis meses desde su firma, previendo expresamente que, antes de la finalización de dicho plazo, las partes podrán acordar mediante formalización de Adenda, su prórroga por hasta otros seis meses adicionales.

Sexto.- La Universidad de La Laguna ha solicitado la ampliación del plazo de vigencia del Convenio, al objeto de disponer del tiempo necesario para culminar adecuadamente las actividades de investigación previstas y alcanzar los objetivos comprometidos en el mismo, manteniéndose inalterados el objeto y las obligaciones asumidas por las partes.

Séptimo.- La Universidad de La Laguna solicita, además, la modificación de la cláusula segunda de Metodología y Equipo Investigador, en concreto solicitan ampliar un enfoque cualitativo a la metodología, incorporando la recogida de datos cualitativos de interés para el objeto de la investigación a desarrollar, a través de las entidades y asociaciones vinculadas a la atención y defensa de las personas trans e intersex en Canarias.

Octavo.- Ambas partes consideran justificada la ampliación temporal, y modificación de la cláusula segunda del Convenio, relativa a la metodología de investigación, de modo que manifiestan su voluntad de prorrogar la vigencia del Convenio en los términos previstos en la presente Adenda.

Por todo ello, acuerdan suscribir la presente Adenda con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

La presente Adenda tiene por objeto prorrogar la vigencia del referido Convenio suscrito entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna con fecha 4 de febrero de 2026.

Segunda.- Prórroga de la vigencia del Convenio.

Se acuerda la ampliación del plazo de vigencia del Convenio por un periodo de tres (3) meses adicionales.

En consecuencia, la vigencia del Convenio se extenderá hasta el día 4 de noviembre de 2026.

Tercera.- Modificación de la metodología de investigación.

Se acuerda modificar la cláusula segunda del referido convenio, en relación a la metodología de investigación, de modo que se mantenga el enfoque cuantitativo ya estipulado, y se añada un enfoque cualitativo incorporando la recogida de datos cualitativos de interés para el objeto de la investigación a desarrollar, a través de las entidades y asociaciones vinculadas a la atención y defensa de las personas trans e intersex en Canarias.

Cuarta.- Tratamiento de datos de carácter personal y deber de sigilo.

La modificación descrita en la cláusula tercera de esta Adenda, relativa a la metodología de investigación, no implica cambio alguno en relación a la normativa de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, pues la ejecución de la investigación no conlleva tratamiento de datos de carácter personal. No obstante, en cualquier caso, en la ejecución del Convenio, teniéndose en cuenta la ampliación temporal y modificación de la metodología de investigación recogida en esta Adenda, deberá respetarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Quinta.- Mantenimiento del resto de cláusulas.

La presente Adenda no altera el objeto del Convenio ni las obligaciones asumidas por las partes. Permanecen vigentes y plenamente aplicables todas las cláusulas del Convenio suscrito el 4 de febrero de 2026 en todo aquello que no resulte expresamente modificado por la presente Adenda.

Sexta.- Eficacia.

La presente Adenda se perfeccionará mediante la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma electrónica y surtirá efectos desde la fecha de la última firma, debiendo ser objeto de inscripción y publicación conforme a la normativa reguladora de la actividad convencional de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de lo convenido, las partes firman electrónicamente la presente Adenda, a 24 de julio de 2026.- Por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, María Candelaria Delgado Toledo, Consejera.- Por la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García Rodríguez, Rector Magnífico.